

עין משפט
נר מצוה

קב א ב מיי פייג מהל'
מחללת אסורות הלכ'
כד ועיין בז"מ סמג ללוין
קמה טוש"ע ייד ס' קלב

ספ"ק ז:

קד ג מיי פיד מהל'
מכירה הלכה (א) ז
סמג עשין פכ טוש"ע ח"מ

ס' ר ספ"ק ג:

קה ד טוש"ע ייד ס'

קו ה מיי פיו מהל'

עבודת כוכבים הלכה

ה סמג ללוין מה טוש"ע

ייד ס' קמו ספ"ק ג:
קז ו מיי פיע מהל'
מלכים הלכ' ט:

מוסף רש"י

כליו של לוקח ברשות מוכר. כגון פסק ונתן לתוך מדה של לוקח או מודד במדה שלו וספק לבלו של לוקח וית של מוכר הוא (רמב"ם ב"ב פה). אם עד שלא נתן מעות משך יחיד. לעבוד כוכבים ויעטלה ואחר כך אם ירצה יקמה ממנו ואש"ג דמשך לא אמריין עבודת כוכבים של ישראל הוא ואינו עטלה, דהא משיכה בטעות הוא, דלא ידע שיש בהן עבודת כוכבים (עפ"י ג). ויליך לים המלח. ויליך הגאה לים המלח ואילו רש"י להעירה לעבוד כוכבים וליטול מעותיו, ואש"ג דמשיכה בטעות הוא, כיון דיהיב דמי כ' הדר שקליהו מוחיו כמאן דמונן (שם). דעבודת כוכבים ביד ישראל אינה בטילה עולמית (בבברות יג). בן נח נהרג על פחות משה פרוטה. שני נח נהרגו על הגול ואוהרתן זו היא מיתתן, דלא בעי התראה, לפיכך בן נח נהרג על פחות משה פרוטה, דעב"ס קפדי על דבר מועט ולגבי ישראל היו מחילה (יבבבות ח). ואשמעינן ר' יוחנן דעב"ס לא מחיל אפילו אפחות משה פרוטה והיו גול לדיהו (שורבין סג). ולא ניתן להישבון. אינו בחירה אלא נהרג, דגבי ישראל כתיב (ויקרא ה) והשיב את הגזילה אשר גול, אבל בני נח אמריין בסנהדרין (נח): אוהרתן זו היא מיתתן, וכיון שעבר על אחת מ' מות נהרג (יבבבות ח). דעע"ס לא כתיב העבד הלך כיון שעבר נהרג ואינו משלם (שורבין סב).

עא:

ישראל והמעות שצד ישראל נעשו למפרע דמי יין נסך ואין לומר שהעובדי כוכבים היו נותנין להם המעות במתנה דלטו בשופטני עסיקין ואור"י שנשעת נתינת הדמים היו אומרים להם העובדי כוכבים אנו מקנים לכם המעות מעכשיו והיין יהיה שלנו מעכשיו והעובדי כוכבים היו מאמינים אותם בטוב ולא היו יראים פן יגזלו ואש"פ שלא בא לידם עדיין א"י י"ל דסבר האי דחיי דקניא משיכה או מעות בעובד כוכבים ודריש הכי לעמיתך במשיכה הא לעובד כוכבים או צהא או צהא ולית ליה הא דלאמר בבכורות (דף יג.) מדישראל צדחד עובד כוכבים נמי צדחד וא"ת ולמה לא למדס להדיח כלי העובדי כוכבים או למדוד בכלי ישראל וי"ל דצנך יש לטעות כמה פעמים אבל בלקיחת מעות קודם לא יבא לטעות כיון שהיה מנהגם כן: **שמוע** מינה נצוק חבור. וא"ת ולימא להו רב לסבוייתא ליקטפי קטופי וצבי האי גוונא שרי גס אי נלוך חבור כדקאמר לקמן (דף עב:) וי"ל לפי שהיו מוכרים יין הרצה היה להם טורח גדול לקטוף: **הבא במאי עסקין** דאיבא עכבת יין **אפומא** דבבונתא. תימה ליצטיל * ההוא פורתא בס' י"ל דמין צמינו הוא וקסבר דלא צטיל: * **ואי** ס"ד משיבה בעובד כוכבים קונה אמאי יחזור.

וא"ת ולאח מאי מעות קונות א"כ אינא סיפא אס משנתן מעות משך ויליך הנאה לים המלח ולמ"ל משך כיון דמעות קונות דכי האי גוונא ספין בבכורות (סג). ואי ס"ד מעות קונות למ"ל משך וי"ל דבין מקשה הכא ובין מקשה התם בעי למימר דבעינן בעובד כוכבים תרתי משיכה וכסף וה"ק הכא ואי ס"ד משיכה לחודה קונה צלה מעות אמאי יחזור והתם נמי ה"ק אי ס"ד מעות לחודייהו קונה (אמאי יחזור) * וא"ת ומי"ט דמקשה דבעינן לומר תרתי וי"ל משום דדריש לעמיתך צדחד במשיכה או בכסף לכל חד כדאיית ליה ולעובד כוכבים עד דאיכא תרתי משיכה וכסף: **מירדי** הוא **טעמא אלא** דרב ב'. וא"ת קשיא דרב אדרב דהכא מוקי אליבא דרב דמשיכה קונה בעובד כוכבים וצ"פ הוהב (ב"מ דף מה. ושם) דישאל דס"ל כרשב"ל דמשיכה קונה בישראל ולא בעובד כוכבים גבי היא דמייתי התם נתנה לצנן ואמר רב עלה דוקא צנן דלא מיחסרמ משיכה אבל ספר לא מעל עד דמשך אלמא קסבר דמשיכה קונה בישראל א"כ אינה קונה בעובד כוכבים ומינה

מסייע התם לרשב"ל וא"כ קשה דרב אדרב מיהו יש ספרים דגרסי לעיל אמר רבא לסבוייתא אבל ל"י מדאמר הכא מידי הוא טעמא אלא לרב האמר רב הלכה כו' דע"כ היינו רב דאמר לקמן סוף פירקא הכי מדמייתי ר' יוחנן אצתריה וא"כ לעיל נמי בעובדא דסבוייתא גרסינן רב ולא רבא וקשה דרב אדרב וי"ל דההוא צננן מיירי לצנן עובד כוכבים ולכך קאמר רב דוקא צנן אבל ספר עובד כוכבים לא עד דמשך דמשיכה בעובד כוכבים קונה כדאמר רב הכא והכי נמי צריך לאוקמי לרבי יוחנן דהתם כדפי' שם ותלמודא דמייתי נמי סיעתא לרשב"ל התם פ' הוהב (סג) היינו לפי הפסט דמשמע דמיירי בישראל: **בן** נח נהרג ע"פ פחות משה פרוטה.

וכן נח מלווה על הגול ואוהרתן זו מיתתן ולא ניתן להשבון ודוקא (י') ישראל דבר מחילה הוא אבל עובד כוכבים לאו בר מחילה הוא ורש"י פי' דלא ניתן להשבון משום דקס ליה דדרצה מיניה ולא נראה דא"כ לא יתחייב עובד כוכבים לשלם גולו בשום ענין: **ואי** ס"ד משיבה בעובד כוכבים אינה קונה אמאי נהרג. * (פי') הא לא קניה וכל היכא דאייתה צרעותיה דישראל הוא וקשה דהא ישראל נמי לא קנה הגזילה להיות שלו ואפ"ה קנייה להתחייב צלונסין החיוצ דשייך ציה וה"נ יש לנו לומר צנן נח שקנאו להתחייב צה מיתה דהיינו החיוצ דשייך צה וי"ל דודאי אי גול שוה פרוטה דהוי ממונא לאגבי ישראל וחסרו אית לן למימר כדפי' אבל פחות משה פרוטה שלא חסר הישראל דלאו ממונא הוא וגם ממון העובד כוכבים לא נתרצה שהרי לא קנאה משום הכי פריך אמאי נהרג ומשני נכרמ (ח) דישראל: ‏[ועי' חוס' עירובין סב. ד"ה בן נח וכו' ציטר ציארן].

השובר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

דמשביה עובד כוכבים. במדה קנייה ואש"ג דלא יהב זוזי והוו להו זוזי הלואה גביה מקמי דליהוי יין נסך דהא לא הוי נסך עד שנגע ציה ואפי' אי לא שקלי זוזי מנייהו שפיר דמי: **צמנא דעובד כוכבים**. דיין שצכלי אוסרו והוי יין נסך מקמי משיכה: **דממטי לאוירא דמנא**. דעובד כוכבים קנייה עובד כוכבים צהגצהה: **שמעס מיניה דו'**. ואנן איבעויי איבעיא לן בהמוכר את הספינה (ב"ב דף פה:):

עכצס יין. אוגנים יש צכליו של עובד כוכבים שמתעכב היין על פיו כטיפה או כשני טיפין מקמי דמימטי חמרמ דישראל צאזירא דמנא דעובד כוכבים ומיתסר צההיא טיפת יין שעל פיו: **דכוונתא**. כך קטנה מחצית כדלאמר צמועד קטן (דף יג.) וזפתין כוונתא ואין וזפתין צתיבת צמועד: **כמאן**. הא דלאמר רב למישקל דמי צרישא מקמי דניתסר צההיא עכבה: **דלא כרצן שמעון** ב"ג. דקמטי ממנ"י

יין נסך שנפל לצור כולו אסור רש"ג אומר ימכר כולו לעובדי כוכבים חוץ ממנו יין נסך שבו אלמלא משום מערובות יין נסך לא מיתסר צהגאה חמרמ דישראל ואנן קיס לן(י) כל מקום ששנה רבן שמעון (י) במשנתו הלכה כמותו: **מידי הוא טעמא אלא לרב**. הך קושיא למאן רמיית ליה אלא לרב דלאמר [ע"פ] לסבוייתא למישקל דמי צרישא לדידיה לא תירמייה דליהו אמר צהדיא דאין הלכה כרצן שמעון: אלא צחצית שנתערב צחציות אחרות דשקיל חד מנייהו ושדי לנהר ואינך שרו צהגאה: **אבל לא** יין ציין. דכי נתערב יין נסך ציין כשר כולו אסור. ואי קשיא אצי ורבא היכי מיתרצי אתקפתיה דלמימר הא איניהו הוו קשישי מיניה טובא לא מיקשי דהא צמסכת בבכורות (דף יג.):

תרצינהו אצי ורבא להנך שניוי אליבא דרבי יוחנן דליליביה קאמר למימר לשמעתייה וקצעהו צעלי תלמוד כאן אמילתייה דלמימר: **גרעואות**. שצבי כספים: **יחזור**. דלא קנייה ולא מיחייב לצברה: **ויליך לים המלח**. דכיון(י) דלא מאי לאהדוריה ולמשקל דמי: **מקח טעות**. הויא משיכה בטעות דלאו אדעתא דעבודת כוכבים זבן: **סיפא לאו מקח טעות**. צחמיה. ואש"ג דיהיב דמי לישקליניה: **מיחוי כעבודס כוכבים**. לכי הדר שקל זוזי מיחוי כמאן דמונן לעבודת כוכבים דמי: **פסק עד שלא מדד דמיו מוסרין**. דכי מדד קניה עובד כוכבים במשיכה וקמו זוזי צהלואה גביה יין נסך לא הוי עד דנגע ציה (א): **שקדיס**

לו דינר שנתן לו מעותיו קודם לכן: **שקדיס** לו. ונתן לו מעות יותר מכדי דמי היין עד שיפסוקו הדמים יחזור לו ישראל את המותר: **אמאי דמיו אסורין**: ולדידך **דאמרס**. טעמא דרישא משום דמשיכה קונה סיפא נמי אמאי דמיו אסורין: **סמנא דעסיה**. למקמי צמשיכה: **לא פסק**. קודם משיכה לא סמכא דעתיה למקנייה צמשיכה שמא ירצה לו צדמיו: **בן נח**. שגול את ישראל פחות משה פרוטה אש"ג דגבי ישראל לאו ממונא הוא דמחלי עליה גבי עובד כוכבים ממונא הוא ובן נח נטויה על הגול צסנהדרין (דף נו.) ואוהרה שלהן זו היא מיתתן ואין צריכין התראה: **ולא**

ישראל דבר מחילה הוא אבל עובד כוכבים לאו בר מחילה הוא ורש"י פי' דלא ניתן להשבון משום דקס ליה דדרצה מיניה ולא נראה דא"כ לא יתחייב עובד כוכבים לשלם גולו בשום ענין: **ואי** ס"ד משיבה בעובד כוכבים אינה קונה אמאי נהרג. * (פי') הא לא קניה וכל היכא דאייתה צרעותיה דישראל הוא וקשה דהא ישראל נמי לא קנה הגזילה להיות שלו ואפ"ה קנייה להתחייב צלונסין החיוצ דשייך ציה וה"נ יש לנו לומר צנן נח שקנאו להתחייב צה מיתה דהיינו החיוצ דשייך צה וי"ל דודאי אי גול שוה פרוטה דהוי ממונא לאגבי ישראל וחסרו אית לן למימר כדפי' אבל פחות משה פרוטה שלא חסר הישראל דלאו ממונא הוא וגם ממון העובד כוכבים לא נתרצה שהרי לא קנאה משום הכי פריך אמאי נהרג ומשני נכרמ (ח) דישראל: ‏[ועי' חוס' עירובין סב. ד"ה בן נח וכו' ציטר ציארן].

ומאי

מסורת הש"ס

(א) [לעיל ט: לקמן עב:].
(ב) [קידושין כה: ב"מ סו: ב"ב פה:].
(ג) [נבמ"ק יב. דמיימי רש"י הכא לרמיה איתא כחמא ופרש"י שם כחא כלי קטן].
(ד) [לקמן עב:].
(ה) [שם].
(ו) [לעיל נג. בבברות יג:].
(ז) עירובין סב. יבמות מז:].
(ח) [ב"ב סט:].
(ט) כס"א טוסף: דקניין.
(י) שייך לקמן אחר ד"ה מיד, (ז) למה לי משך. ר"מ, (ז) [ז"ל פירש הקונטרס].

גליון הש"ס

תוס' ד"ה הבא וכו'
ההוא פורתא בס'. עיין לעיל דף ט ע"ב חוס' ד"ה אבל ולקמן דף עג ע"א חוס' ד"ה יין ומוליך דף לו ע"א חוס' ד"ה אמר:

הגהות הב"ח

(א) גמ' ואי ס"ד:
(ב) רש"י ד"ה דלא כר' שמעון וכו' ר' משעון ב"ג נתשמתנו:
(ג) ד"ה פסק וכו' דנגע ציה הס"ד ואח"כ ז"ל ד"ה שקדיס לו וכו' העומת הס"ד ואח"כ מ"ה ואי דקדיים ליה דינר שנתן לו מעותיו קודם לכן:
(ד) תוס' ד"ה בן נח וכו' ודוקא בגדול מישראל דבר מחילה הוא אבל בגדול מעובד כוכבים לאו וכו' בשום ענין.
י"ב פי' אפי' בגדול שוה פרוטה לא יתחייב אלא בע"כ דבעובד כוכבים לא עיין קס ליה דדרצה מינה ועיין גרי"פ הדר דף סג כמ"ש חוס' ב"ה בן נח:
(ה) ד"ה ואי ס"ד וכו' ומשני דצעריה לישראל הס"ד: